P U T U S A N
Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Rio Firmansyah.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 22 Tahun / 04 Agustus 2001.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan Raya Gang Musyawarah, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

2. Nama Lengkap : **Susandri Als Tompel.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 47 Tahun / 25 Mei 1976.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan Raya Gang Setia Budi Ujung, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Tuntungan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu AT.Yudhistira Pelawi,S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Asri Chania,S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat- Advokat dan Paralegal pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira", yang berkantor di Jalan Harmonika No.22 Padang Bulan, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 814/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tertanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIO FIRMANSYAH dan Terdakwa II SUSANDRI ALS TOMPEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narotika "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika berupa sabu-sabu,", melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I RIO FIRMANSYAH dan terdakwa II SUSANDRI ALS TOMPEL dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram,
- 10 (sepuluh) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang sebesarr Rp. 70.000,- (tujuh puluh rupiah).

Dirampas untuk negara,

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I. Rio Firmansyah dan terdakwa II. Susandri Als Tompel pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Setia Budi Gang Dokum Siroga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. “Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa I. Rio Firmansyah dan terdakwa II. Susandri Als Tompel sedang berada di Jalan Setia Budi Gang Dokum Siroga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian datang anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo, saksi AM. Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik) melakukan penyelidikan dijalan tersebut karena mendapat informasi bahwa dijalan tersebut sering dilakukan transaksi narkotika lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan melihat gerak-gerik terdakwa I. yang sangat mencurigakan sehingga anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi AM. Tarigan dan saksi Briptu Sanjaya Damanik) mendatangi terdakwa I. dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I,. kemudian pada saat terdakwa I. hendak menyerahkan narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada anggota kepolisian Polrestabes Medan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan menemukan serta menyita barang bukti dari tangan kanan terdakwa I. berupa10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemduian terdakwa I. mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa I. dari terdakwa II. Susandri Als Tompel yang pada saat itu juga sedang berada di jalan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dari terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengustan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.1579/NNF/2024 tertangggal 27 Maret 2024, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

A. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat netto 0,5 (nol koma lima) gram.

Bahwa barang bukti A. milik terdakwa Rio Firmansyah dan barang bukti B. milik terdakwa Susandri Als Tompel yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama Rio Firmansyah dan Susandri Als Tompel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa terdakwa I. Rio Firmansyah dan terdakwa II. Susandri Als Tompel pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Jalan Setia Budi Gang Dokum Siroga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. “Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa I. Rio Firmansyah dan terdakwa II. Susandri Als Tompel sedang berada di Jalan Setia Budi Gang Dokum Siroga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian datang anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo, saksi AM. Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik) melakukan penyelidikan dijalan tersebut karena mendapat informasi bahwa dijalan tersebut sering dilakukan transaksi narkotika lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan melihat gerak-gerik terdakwa I. yang sangat mencurigakan sehingga anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi AM. Tarigan dan saksi Briptu Sanjaya Damanik) mendatangi terdakwa I. dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I,. kemudian pada saat terdakwa I. hendak menyerahkan narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tujuh puluh ribu rupiah) kepada anggota kepolisian Polrestabes Medan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan menemukan serta menyita barang bukti dari tangan kanan terdakwa I. berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemduian terdakwa I. mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa I. dari terdakwa II. Susandri Als Tompel yang pada saat itu juga sedang berada di jalan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dari terdakwa II. Kemudian terdakwa I. mengakui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram adalah milik terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengustan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.1579/NNF/2024 tertangggal 27 Maret 2024, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

A. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram.

B. 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat netto 0,5 (nol koma lima) gram.

Bahwa barang bukti A. milik terdakwa Rio Firmansyah dan barang bukti B. milik terdakwa Susandri Als Tompel yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama Rio Firmansyah dan Susandri Als Tompel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendro R. Sembiring, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Setia Budi Gg. Dokum Siroga, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, 10 (sepuluh) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dan uang sebesarr Rp. 70.000,- (tujuh puluh rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 14.30 WIB di Jalan Setia Budi Gg. Dokum Siroga Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan. Pelapor dan saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang terdakwa I RIO FIRMANSYAH. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dan Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa I. Kemudian setelah dipertanyakan terdakwa I RIO FIRMANSYAH mengaku mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa II SUSANDRI Als. TOMPEL. Setelah dilakukan pengembangan pelapor dan saksi- saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II SUSANDRI Als. TOMPEL Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 14.35 WIB di Jalan Setia Budi Gg. Dokum Siroga Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebut sabu (Metamfetamina) dari tangan kanan terdakwa II SUSANDRI Als. TOMPEL kemudian pelapor dan saksi saksi langsung membawa kedua terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa I. Rio Firmansyah dan terdakwa II. Susandri Als Tompel sedang berada di Jalan Setia Budi Gang Dokum Siroga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian datang anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo, saksi AM. Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik) melakukan penyelidikan dijalan tersebut karena mendapat informasi bahwa dijalan tersebut sering dilakukan transaksi narkotika lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan melihat gerak-gerik terdakwa I. yang sangat mencurigakan sehingga anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi AM. Tarigan dan saksi Briptu Sanjaya Damanik) mendatangi terdakwa I. dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I,. kemudian pada saat terdakwa I. hendak menyerahkan narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada anggota kepolisian Polrestabes Medan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan menemukan serta menyita barang bukti dari tangan kanan terdakwa I. berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemduian terdakwa I. mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa I. dari terdakwa II. Susandri Als Tompel yang pada saat itu juga sedang berada di jalan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dari terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I. mengakui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram adalah milik terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I. dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengustan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ari Sanjaya Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Setia Budi Gg. Dokum Siroga, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, 10 (sepuluh) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dan uang sebesarr Rp. 70.000,- (tujuh puluh rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 14.30 WIB di Jalan Setia Budi Gg. Dokum Siroga Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan. Pelapor dan saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang terdakwa I RIO FIRMANSYAH. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dan Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa I. Kemudian setelah dipertanyakan terdakwa I RIO FIRMANSYAH mengaku mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa II SUSANDRI Als. TOMPEL. Setelah dilakukan pengembangan pelapor dan saksi- saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II SUSANDRI Als. TOMPEL Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 14.35 WIB di Jalan Setia Budi Gg. Dokum Siroga Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dari tangan kanan terdakwa II SUSANDRI Als. TOMPEL kemudian pelapor dan saksi saksi langsung membawa kedua terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa I. Rio Firmansyah dan terdakwa II. Susandri Als Tompel sedang berada di Jalan Setia Budi Gang Dokum Siroga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian datang anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo, saksi AM. Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik) melakukan penyelidikan dijalan tersebut karena mendapat informasi bahwa dijalan tersebut sering dilakukan transaksi narkotika lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan melihat gerak-gerik terdakwa I. yang sangat mencurigakan sehingga anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi AM. Tarigan dan saksi Briptu Sanjaya Damanik) mendatangi terdakwa I. dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I,. kemudian pada saat terdakwa I. hendak menyerahkan narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada anggota kepolisian Polrestabes Medan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan menemukan serta menyita barang bukti dari tangan kanan terdakwa I. berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemduian terdakwa I. mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa I. dari terdakwa II. Susandri Als Tompel yang pada saat itu juga sedang berada di jalan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dari terdakwa II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I. mengakui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram adalah milik terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengustan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rio Firmansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Setia Budi Gg. Dokum Siroga, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, 10 (sepuluh) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dan uang sebesarr Rp. 70.000,- (tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada saat sedang transaksi jual beli Narkotika kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dari Terdakwa II, dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Karnen (DPO);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa I menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) plastik klip dan setiap harinya Terdakwa jual 20 (dua puluh) plastik klip, dan Terdakwa ketahui Terdakwa II menjual Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 1 (satu) minggu dan ianya memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa I. Rio Firmansyah dan terdakwa II. Susandri Als Tompel sedang berada di Jalan Setia Budi Gang Dokum Siroga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian datang anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo, saksi AM. Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik) melakukan penyelidikan dijalan tersebut karena mendapat informasi bahwa dijalan tersebut sering dilakukan transaksi narkotika lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan melihat gerak-gerik terdakwa I. yang sangat mencurigakan sehingga anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi AM. Tarigan dan saksi Briptu Sanjaya Damanik) mendatangi terdakwa I. dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I,. kemudian pada saat terdakwa I. hendak menyerahkan narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada anggota kepolisian Polrestabes Medan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan menemukan serta menyita barang bukti dari tangan kanan terdakwa I. berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemduian terdakwa I. mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa I. dari terdakwa II. Susandri Als Tompel yang pada saat itu juga sedang berada di jalan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dari terdakwa II. Kemudian terdakwa I. mengakui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram adalah milik terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengustan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Susandri Als Tompel di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 14.35 wib, bertempat di Jalan Setia Budi Gg. Dokum Siroga, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa : 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, 10 (sepuluh) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dan uang sebesarr Rp. 70.000,- (tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada saat sedang transaksi jual beli Narkotika kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dari Terdakwa II, dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Karnen (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa I menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjual Narkotika jenis shabu-shabu adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) plastik klip dan setiap harinya Terdakwa jual 20 (dua puluh) plastik klip, dan Terdakwa ketahui Terdakwa II menjual Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 1 (satu) minggu dan ianya memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Karnen pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 21.30 wib, bertempat di Jalan Flamboyan Raya sebanyak 5 (lima) gram dan cara Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah diberi untuk Terdakwa jual dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dihargai oleh Karnen sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa I. Rio Firmansyah dan terdakwa II. Susandri Als Tompel sedang berada di Jalan Setia Budi Gang Dokum Siroga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian datang anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo, saksi AM. Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik) melakukan penyelidikan dijalan tersebut karena mendapat informasi bahwa dijalan tersebut sering dilakukan transaksi narkotika lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan melihat gerak-gerik terdakwa I. yang sangat mencurigakan sehingga anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi AM. Tarigan dan saksi Briptu Sanjaya Damanik) mendatangi terdakwa I. dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I,. kemudian pada saat terdakwa I. hendak menyerahkan narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada anggota kepolisian Polrestabes Medan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan menemukan serta menyita barang bukti dari tangan kanan terdakwa I. berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemduian terdakwa I. mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa I. dari terdakwa II. Susandri Als Tompel yang pada saat itu juga sedang berada di jalan tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dari terdakwa II. Kemudian terdakwa I. mengakui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I. dan terdakwa II. mengakui bahwa barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram adalah milik terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengustan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram,
- 10 (sepuluh) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram,
- Uang sebesarr Rp. 70.000,- (tujuh puluh rupiah), dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo, saksi AM. Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik kesemua merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Setia Budi Gang Dokum Siroga, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, 10 (sepuluh) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dan uang sebesarr Rp. 70.000,- (tujuh puluh rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut maksud dan tujuan untuk dijual/diedarkan kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa I menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) plastik klip dan setiap harinya Terdakwa jual 20 (dua puluh) plastik klip, dan Terdakwa ketahui Terdakwa II menjual Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 1 (satu) minggu dan ianya memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dari Terdakwa II, dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Karnen (DPO);
- Bahwa Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Karnen pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 21.30 wib, bertempat di Jalan Flamboyan Raya sebanyak 5 (lima) gram dan cara Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah diberi untuk Terdakwa jual dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dihargai oleh Karnen sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1579/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024 kesimpulan bahwa barang bukti berupa :10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram milik Tersangka an. Rio Firmansyah, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik Tersangka an. Susandri Als Tompel adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, **Pertama :** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua :** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"Setiap Orang";*
2. Unsur *"Tanpa hak atau Melawan Hukum";*
3. Unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";*
4. Unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I. Rio Firmansyah, dan Terdakwa II. Susandri Als Tompel, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-182/Enz.2/05/2024, tanggal 21 Mei 2024, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanaan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo, saksi AM. Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik kesemua merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Setia Budi Gang Dokum Siroga, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan dan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, 10 (sepuluh) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dan uang sebesarr Rp. 70.000,- (tujuh puluh rupiah);

Menimbang,bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, 10 (sepuluh) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram kepunyaan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada izin memiliki dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo, saksi AM. Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik kesemua merupakan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Setia Budi Gang Dokum Siroga, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, 10 (sepuluh) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dan uang sebesarr Rp. 70.000,- (tujuh puluh rupiah), dan Terdakwa I peroleh dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) plastik klip dan setiap harinya Terdakwa I jual 20 (dua puluh) plastik klip, dan Terdakwa II menjual Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 1 (satu) minggu dan ianya memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram dan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tujuan untuk dijual/diedarkan kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dari Terdakwa II, dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Karnen (DPO), dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1579/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024 kesimpulan bahwa barang bukti berupa :10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram milik Tersangka an. Rio Firmansyah, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik Tersangka an. Susandri Als Tompel adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas bahwa peran Para Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk Golongan I, dengan demikian unsur menjual, Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bersepakat dan bekerjasama sebagai penjual Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan Introgasi oleh anggota Kepolisian kepada Para Terdakwa, Terdakwa 1. Rio Firmansyah menyatakan sudah menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain salah satunya kepada anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran menjadi pembeli dengan bekerjasama dengan temannya Terdakwa 2. Susandri Als Tompel yang setelah dilakukan penggeledahan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, 10 (sepuluh) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dan uang sebesarr Rp. 70.000,- (tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas jelas ada Kerjasama antara Para Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas telah terpenuhi unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara dijatuhkan juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, 10 (sepuluh) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Dimusnahkan. Dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu Rp.70.000,- (tujuh puluh rupiah) adalah uang hasil keuntungan dari melakukan tindak pidana kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rio Firmansyah** dan **Terdakwa II. Susandri Als Tompel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I",** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram,
- 10 (sepuluh) plastic klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetmina) dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesarr Rp. 70.000,- (tujuh puluh rupiah).

Dirampas untuk negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa,** tanggal **13 Agustus 2024,** oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Zufida Hanum, S.H., M.H.	Khairulludin, S.H., M.H.
Erianto Siagian, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)